

Caso Studio: L'Evoluzione della Governance in CyberPeak

Contesto: Giulia, un'ingegnere informatico con un dottorato in cybersecurity, e Marco, un brillante venditore con una profonda conoscenza del mercato, sono amici dai tempi dell'università. Nel 2018, decidono di unire le forze e fondare **CyberPeak**, una startup con l'obiettivo di sviluppare un software innovativo per la protezione delle infrastrutture critiche.

Fase 1: La Nascita (2018-2020) - La SNC

Giulia e Marco iniziano a lavorare nel garage di Giulia. Per formalizzare la loro collaborazione, costituiscono una **Società in Nome Collettivo (SNC)**. La scelta è dettata dalla semplicità e dai costi ridotti. La governance è inesistente: le decisioni vengono prese a voce, davanti a un caffè. La fiducia reciproca è totale. Se serve una nuova licenza software, Giulia la compra; se Marco ha bisogno di un budget per un viaggio, lo prende. Funziona tutto alla perfezione e il loro primo prodotto ottiene un successo inaspettato.

Fase 2: La Crescita (2020-2022) - La SRL

Il successo attira l'attenzione di un fondo di **Venture Capital (VC)**, che decide di investire 2 milioni di euro per accelerare la crescita. La prima condizione posta dal fondo è la trasformazione della società in una **Società a Responsabilità Limitata (SRL)**. Il motivo è chiaro: gli investitori vogliono la **responsabilità limitata** per proteggere il loro investimento e non rischiare più del capitale conferito.

Viene istituito un **Consiglio di Amministrazione (CdA)** di 3 membri: Giulia, Marco e un rappresentante del fondo. Le decisioni strategiche ora devono essere discusse e verbalizzate. La governance, prima informale, diventa strutturata.

Fase 3: La Maturità (2022-Oggi) - La S.p.A.

CyberPeak diventa un leader di mercato. Per finanziare l'espansione internazionale e prepararsi a una futura quotazione in borsa, l'azienda ha bisogno di capitali ingenti. Si decide per la trasformazione in **Società per Azioni (S.p.A.)** e si raccolgono 20 milioni di euro da investitori istituzionali.

Il nuovo statuto prevede un CdA allargato a 5 membri e, come richiesto dalla legge per le S.p.A., un **Collegio Sindacale** per il controllo sulla gestione.

Il Conflitto: La Nomina dell'Amministratore Indipendente

Il nuovo CdA deve includere un **amministratore indipendente**, una figura esterna che garantisca imparzialità e porti competenze specifiche.

- **La Proposta dei Fondatori:** Giulia e Marco, memori della loro cultura iniziale basata sulla fiducia, propongono un loro vecchio professore universitario, una persona di cui si fidano ciecamente e che, pensano, "non darà fastidio".
- **La Posizione degli Investitori:** Gli investitori istituzionali si oppongono fermamente. Sostengono che un amico dei fondatori non può essere considerato veramente indipendente. Pretendono un manager con esperienza internazionale, che non abbia legami pregressi con

l'azienda, in grado di mettere in discussione le decisioni dei fondatori e di rappresentare gli interessi di tutti gli azionisti, non solo della maggioranza.

Giulia e Marco si sentono traditi. Il loro istinto, che li ha portati al successo, ora viene messo in discussione. Dopo una lunga riflessione, capiscono la posizione degli investitori: per essere credibili sul mercato internazionale, devono dimostrare di avere una governance trasparente e solida. Accettano di nominare un manager esterno, compiendo un difficile ma necessario "salto culturale".

Domande per la Discussione

- 1 **Fase SNC:** Qual era il più grande vantaggio della governance informale di CyberPeak all'inizio? E quale era il suo più grande rischio nascosto?
- 2 **Fase SRL:** Perché il fondo di Venture Capital ha preteso la trasformazione in SRL e la creazione di un CdA? Cosa voleva proteggere e controllare?
- 3 **Il Conflitto:** Perché l'istinto dei fondatori ("ci fidiamo di un amico"), che li aveva portati al successo, è diventato un problema nella fase S.p.A.? Qual è il vero valore di un amministratore "indipendente"?
- 4 **Sintesi:** Cosa significa, in pratica, il "salto culturale" che Giulia e Marco hanno dovuto compiere? Cosa insegna questo caso sul rapporto tra crescita di un'azienda e evoluzione della sua governance?